

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

פ/25/5216

הצעת חוק מסירת מידע סודי לראש הממשלה ולשרים (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2024

תיקון חוק השיפוט 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955¹ –
הצבאי

(1) בסעיף 57, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חייל שמסר ידיעה כאמור באותו סעיף קטן לראש הממשלה או לשר הביטחון, אף אם עשה כן ללא רשות." ;

(2) בסעיף 73, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על חייל שמסר לראש הממשלה או לשר הביטחון מידע, אף אם חרג בכך מסמכותו."

תיקון חוק העונשין 2. בחוק העונשין, התשל"ז-1977² –

(1) בסעיף 113א, בסופו יבוא "הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שמסר ידיעה סודית לראש הממשלה, לשר הביטחון או לשר שהעניינים הסודיים להם נוגעת הידיעה הסודית מצויים בתחום אחריותו, לפי העניין, אף אם אותו אדם לא הוסמך לכך" ;

(2) בסעיף 285, האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא :

"(ב) הסתיר עובד הציבור מידע ביטחוני מראש הממשלה או משר הביטחון או משר שהמידע האמור מצוי בתחום סמכותו, או הנחה להסתירו, דינו – מאסר חמש שנים, עשה זאת בזמן מלחמה, דינו – מאסר עשר שנים.

¹ ס"ח תשט"ו, עמ' 171.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

(ג) באישום פלילי לפי סעיף זה, תהא זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח כי המידע אותו הסתיר לא היה בעל חשיבות להבאה בפני ראש הממשלה, שר הביטחון או שר כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) לעניין סעיף זה, "מידע ביטחוני" – מידע מכל סוג שהוא הנוגע לביטחון המדינה."

תיקון חוק שירות 3. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002³ – הביטחון הכללי

(1) בסעיף 17(ב), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) לראש הממשלה."

(2) בסעיף 19, בסופו יבוא:

"(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על מסירת מידע כאמור בסעיף קטן (א) לראש הממשלה."

דברי הסבר

בתקופת מלחמת חרבות ברזל רבו הפרסומים על הסתרת מידע ביטחוני חיוני מראש הממשלה בפרט ומהדרג המדיני בכלל. לאחר מלחמת יום הכיפורים הוחלט על הקמת מחלקת הבקרה באמ"ן שמטרתה לבחון את האפשרויות הפחות סבירות, "איפכא מסתברא", כדי למנוע הישנות של קונספציות ביטחוניות כגון זו שהתקיימה טרם המלחמה. בטרם פרוץ מלחמת חרבות ברזל אנשי צבא רבים נחשפו למידע קריטי אודות תוכנית יריחו לפלישת כוחות ארגון הטרור חמאס לשטחי ישראל, אך מידע זה לא מצא את דרכו לראש הממשלה ולדרג המדיני. גם במהלך המלחמה מסמכים קריטיים ביחס לכוונות האויב לא הגיעו לשולחן מקבלי ההחלטות בדרג המדיני. כדי לוודא כי הדרג המדיני בכלל וראש הממשלה בפרט, עליהם מוטלת האחריות הכבדה של שליחת מיטב בנינו ובנותינו לקרב, יקבלו את מלוא המידע הנחוץ להם כדי לקבל את ההחלטות, וכדי למנוע כל חשש בקרב אנשי מערכות הביטחון מהעברת מידע, מוצע בזאת למנוע כל הפללה של העברת מידע חיוני לשר הממונה או לראש הממשלה. כמו כן על מנת לאסור הסתרת מידע ביטחוני מראש הממשלה או שר הביטחון ובפרט בעת מלחמה, מוצע לקבע בחוק העונשין, התשל"ז-1977, ענישה ייעודית למי שהסתיר או פעל להסתרת מידע כאמור.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת חנוך דב מלביצקי ועמית הלוי (פ/5083).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בכסלו התשפ"ה (16.12.2024)

³ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.